

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN นาย จรัญ อุ๋น เมตตา อา รี กับพวก ผู้ถูกลง
3815/2537 หา

ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1)

ผู้ถูกลงหาทั้งสองมีเรื่องโกรธเคืองอย่างรุนแรงกันมาก่อน การที่ผู้ถูกลงหาที่ 1 ต่อว่าผู้ถูกลงหาที่ 2 ที่ห้องโถงของศาลในวันเกิดเหตุว่าถูกผู้ถูกลงหาที่ 2 กลั่นแกล้งหลายเรื่อง และจะเอาเรื่องผู้ถูกลงหาที่ 2 เป็นการข่มขู่และยั่วยุให้ผู้ถูกลงหาที่ 2 เกิดอารมณ์ไม่พอใจ และการที่ผู้ถูกลงหาที่ 1 ไปยื่นที่ประตูห้องพิจารณาของศาลในลักษณะยื่นขวางประตู เห็นได้ว่าเป็นการทำทลายให้ผู้ถูกลงหาที่ 2 ไม่พอใจยิ่งขึ้น เมื่อผู้ถูกลงหาที่ 2 เดินเข้าห้องพิจารณาไม่ว่าจะเดินชนผู้ถูกลงหาที่ 1 ตามที่ผู้ถูกลงหาที่ 1 แกล้งหรือเดินเฉียดชิดเพราะที่แคบตามที่ผู้ถูกลงหาที่ 2 แกล้ง ผู้ถูกลงหาที่ 1 ก็ไม่ควรผลักผู้ถูกลงหาที่ 2 พฤติการณ์ที่ผู้ถูกลงหาที่ 1 ต่อว่าข่มขู่จะเอาเรื่องผู้ถูกลงหาที่ 2 ก็ดี ผู้ถูกลงหาที่ 1 ไปยื่นขวางประตูห้องพิจารณาและผลักผู้ถูกลงหาที่ 2 เมื่อผู้ถูกลงหาที่ 2 เดินเข้าห้องก็ดี ซึ่งให้เห็นว่าผู้ถูกลงหาที่ 1 มีส่วนก่อให้เกิดเหตุวิวาทขึ้นในศาลเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล ผิดฐานละเมิดอำนาจศาล

คดีนี้สืบเนื่องมาจากผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เป็นโจทก์ฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 กับพวก เป็นคดีอาญาที่ศาลชั้นต้น ในวันนัดพิจารณา วันที่ 13 มกราคม 2535 เวลา 10.35 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ศาลรายงาน ว่า ศาลได้นัดพิจารณาคดีดังกล่าวที่ห้องพิจารณาที่ 7 ทราบว่าคู่ความได้ทะเลาะวิวาทกันโดยมีการชกต่อยกัน

ศาลชั้นต้นสอบข้อเท็จจริงจากผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองแล้วผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองไม่ ตัดใจที่จะไต่สวนพยานอีก

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองเป็นการ ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31 (ที่ถูกมาตรา 31(1) ประกอบด้วย มาตรา 33) มีคำสั่งให้ลงโทษปรับคนละ 500 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน แจ้ง ให้สหภาพนายความทราบด้วย

ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษปรับผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เป็นเงิน 200 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 แถลงว่าวันเกิดเหตุหลังจากศาลพักการ พิจารณา ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เดินผ่านห้องโถงพบผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ยืนอยู่ จึงพูดกับผู้ ถูกกล่าวหาที่ 2 ว่า "คุณกลั่นแกล้งผมหลายเรื่องคุณเอาชื่อนามสกุลผมไปจดทะเบียน ตั้งบริษัทไม่พอ ยังเอาตำรวจไปจับผมในบริเวณศาล ไม่พอ คุณยังยกพวกไปเกือบ 20 คน จะไปยึดห้องที่ผมบริหาร ผมจะเอาเรื่องคุณ" แล้วผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เดินไปยืน อยู่ที่ประตูห้องพิจารณาที่ 7 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 โกรธจึงเดินชนผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เซไป

ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ผลักผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 จึงชกผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ถูกที่
คาง

ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 แถลงว่า วันเกิดเหตุขณะผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ยืนอยู่ที่ห้องโถง
ของศาล ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เดินผ่านมาและพูดกับผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ว่า "มึงระวังตัวให้
ดีมึงทำกูอย่างนี้ กูไม่ปล่อยไว้หรอก" ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เห็นว่า เป็นคำกล่าวอาฆาตจึง
บอกให้เจ้าหน้าที่ศาลเป็นพยานแล้วผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เดินไปยืนขวางประตูห้อง
พิจารณาที่ 7 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เดินเบี่ยงตัวเข้าห้องเพราะแคบผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ผลัก
ไหล่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 จึงชกผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 หนึ่งครั้งถูกหน้าอก
ซ้าย

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีว่า การกระ
ทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ผิดฐานละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ จากข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกกล่าว
หาที่ 1 แถลงดังกล่าว ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองมีเรื่องโกรธเคืองอย่างรุนแรงกัน
มาก่อน การที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ต่อว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ที่ห้องโถงของศาลในวันเกิด
เหตุว่าถูกผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 กลั่นแกล้งหลายเรื่อง และจะเอาเรื่องผู้ถูกกล่าวหาที่ 2
เป็นการข่มขู่และยั่วยุให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เกิดอารมณ์ไม่พอใจ และการที่ผู้ถูกกล่าว
หาที่ 1 ไปยืนที่ประตูห้องพิจารณาที่ 7 ในลักษณะยืนขวางประตูเห็นได้ว่าเป็นการ
ท้าทายให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ไม่พอใจยิ่งขึ้น เมื่อผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เดินเข้าห้อง
พิจารณาไม่ว่าจะเดินชนผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ตามที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 แถลงหรือเดิน
เฉียดชิดเพราะที่แคบตามที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 แถลงผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ก็ไม่ควรผลักผู้
ถูกกล่าวหาที่ 2 พฤติการณ์ที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ต่อว่าข่มขู่จะเอาเรื่องผู้ถูกกล่าวหาที่
2 ก็ดี ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ไปยืนขวางประตูห้องพิจารณาและผลักผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เมื่อผู้
ถูกกล่าวหาที่ 2 เดินเข้าห้องก็ดี ชี้ให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีส่วนก่อให้เกิดเหตุ

วิวาทขึ้นในศาล เป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ศาลอุทธรณ์ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เหมาะสมตามพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว

พิพากษายืน

(สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์-ถวิล ตริเพชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>